

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2381/2532

นายสวัสดิ์ โลกุลทรพล

โจทก์

นายธงชัย ลักษณะมีอรุโณทัย กับพวก

จำเลย

นายไพบุลย์ กมลเชษฐ์ ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 168)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อสิ่ง
ก่อสร้าง เช่น คานทั้งสี่ชั้นที่จำเลยทั้งสองสร้างเชื่อมกับคานและเสาของตัวตึกแถว
เลขที่ 1110 ของโจทก์ และรื้อสิ่งก่อสร้าง (ผนังตึก) ที่จำเลยทั้งสองได้สร้างปิดบัง
ทางลมแสงสว่าง และปิดกั้นทางหนีไฟของตึกแถว เลขที่ 1110 ของโจทก์ออกไป
หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน
300,000 บาท และอีกเดือนละ 12,000 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า
จำเลยทั้งสองจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเสร็จให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำ
ให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเช่น คาน และ
กำแพงผนังตึกที่จำเลยทั้งสองร่วมกันสร้างยื่นไปเชื่อมกับตึกแถวเลขที่ 1110 ของ

โจทก์ตลอดทั้งสี่ชั้น หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์จำนวน 10,000 บาท และอีกเดือนละ 100 บาท นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกไปยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์จำนวน 150,000 บาท และเดือนต่อไปเดือนละ 4,000 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,158)

หนึ่ง ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ได้นำเงินสดจำนวน 14,400 บาท มาวางเป็นประกันค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น (อันดับ 144,145)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จำนวน 150,000 บาท และอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงิน
ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จำนวน 150,000 บาท และอีกเดือนละ
5,000 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ